

Nr. 73 Chefbesprechung im Reichsinnenministerium vom 27. April 1939, 17 Uhr

R 43 II/1358a, Bl. 119–121 Niederschrift des RIM, Umdruck¹

Anwesend: Frick, Schwerin v. Krosigk; StS Pfundtner, Stuckart, MD Vollert, Surén, MDgt. Schattentfroth, Fuchs, MR Hoche (RIM); MDgt. Best (RFSSChDP); VLR Albrecht (AA); MD Quassowski (RJuM); MR Fiedler (RFM); StS Körner, MR v. Normann (BVJP); StS Alpers, OForstMstr. Pflanz (RForstMstr.); HAL Sommer (Stab StdF); StL Saupert (RSchatzMstr.); RAL Hoffmann (Stillhaltekommissar); RKom. Bürckel, Henlein.

Beginn: 17:00

Ort: Reichsinnenministerium

[MASSNAHMEN DES STILLHALTEKOMMISSARS FÜR ORGANISATIONEN]

Reichsminister Dr. Frick weist einleitend auf die Maßnahmen hin, die im Altreich zwecks Gleichschaltung der Vereine und Verbände auf Grund der Verordnung vom 28. Februar 1933² durchgeführt worden sind[,] und untersucht sodann die rechtlichen Grundlagen für die Arbeit des Stillhaltekommissars (St.)³. Der St. sei solange im parteilichen Sektor tätig, als er durch entsprechende Einwirkung auf die Organisationen für deren politische Ausrichtung Sorge, ohne Zwang anzuwenden. Sobald er aber *zwangsweise* in das Gefüge der Organisationen eingreife und dabei insbesondere auch *gegen Nichtparteigenossen* sich wende⁴, könne er nur kraft staatlichen Auftrags und in Ausübung *staatlicher Hoheitsbefugnisse* handeln. Das entspreche einem seit 1933 auch von der Partei stets anerkannten Grundsatz; die Partei habe sich schon in ihrem eigensten Interesse von Zwangsmaßnahmen gegen Nichtparteigenossen immer ferngehalten. Der von Gauleiter Bürckel seinerzeit in seiner Eigenschaft als Beauftragter für die Volksabstimmung dem St. erteilte allgemeine Auftrag sei trotz seiner allgemeinen Fassung natürlich begrenzt gewesen durch seine Zweckbestimmung „Volksabstimmung“ und halte sich rein im Rahmen der Parteiarbeit. Weitergehende Maßnahmen

¹ Den beteiligten Stellen am 26. 5. 1939 übersandt; R 43 II/1358a, Bl. 118 (APK I 1, Reg. Nr. 13358); auch R 2/5870, Bl. 245–248 (APK I 2, Reg. Nr. 23814); R 3001/20584, Bl. 312–315. Zu der Besprechung hatte der RIM unter Bezug auf einen Schriftwechsel in der streitigen Angelegenheit (u. Anm. 5, 8) mit Schnellbrief vom 24. 4. den StdF, BVJP, RMRk, RFM und RJuM sowie zur persönl. Teilnahme die RKom. Bürckel und Henlein geladen. In der Rkei glaubte RKabR Killy die Klärung zunächst dem RIM überlassen zu sollen, „der möglicherweise schließlich eine Entscheidung des Führers wird herbeiführen müssen“. Lammers erhielt die Einladung deshalb erst am Spätnachmittag des 27. 4. vorgelegt und bat Frick, mit dem er die Streitfrage schon mündlich erörtert hatte, am 8. 5. um Unterrichtung über das Sitzungsergebnis; R 43 II/1358a, Bl. 116 f. Elfseitige Besprechungsunterlage für Frick in: R 1501/5422, S. 65–85.

² VO des RPräs. zum Schutz von Volk und Staat vom 28. 2. 1933 (RGBl. I S.83), sog. „ReichstagsbrandVO“; s. ARH I/1, Nrr. 32. 34.

³ Als „Stillhaltekommissar für Vereine, Organisationen und Verbände“ war am 18. 3. 1938 der RAL Albert Hoffmann durch den „Beauftragten für die Volksabstimmung“ und späteren RKom. Bürckel in Wien mit dem Auftrag eingesetzt worden, „das Vereinswesen, soweit es politisch erforderlich ist, zu ordnen, und die etwa nötigen Überführungen und Eingliederungen in Reichsorganisationen durchzuführen“. Tischvorlage Frick (o. Anm. 1); s. auch ARH V, Nr. 196 Anm. 5. Zur absichtsvollen und modellhaften Konstruktion des St. als Stelle, welche „parteiamtliche Funktionen mit behördlichem Charakter“ ausübte, s. näher PAWLOWSKY/LEISCH-PROST/KLÖSCH Vereine im NS, S. 67–81.

⁴ Lt. Tischvorlage für Frick (o. Anm. 1) hatte der St. bis dato das Gesamtgefüge der österr. Vereine und Stiftungen durch Auflösung bzw. Zwangsfusion von über 90% der vorhandenen Organisationen, Beseitigung der staatl. Aufsichtsrechte und Vermögenszuweisung hauptsächl. an Parteigliederungen oder schwarze „Aufbaufonds“ von Grund auf umgestülpt. Eine detaill. Untersuchung weist ca. 70 000 gleichgeschaltete Vereine, Organisationen etc. mit einem Gesamtvermögen von 351–376 Mio RM aus, wovon 235–252 Mio liquidiert wurden. PAWLOWSKY/LEISCH-PROST/KLÖSCHS. 226–234, 257 ff., 286 ff.

habe der St. erst auf Grund besonderer gesetzlicher Ermächtigungen im staatlichen Sektor durchführen können. Schon durch seine Firmierung

„Der Reichskommissar für ...
Stillhaltekommissar für Organisationen“

habe der St. zu erkennen gegeben, daß er als Staatsorgan im Rahmen der Behörde „Reichskommissar“ tätig sei. Es müsse also daran festgehalten werden, daß er *insoweit* der Aufsicht der zuständigen Obersten Reichsbehörden, hinsichtlich der Erfassung des Vereinsvermögens also der Kontrolle des Reichsfinanzministers und des Rechnungshofes unterliege. Es sei aber sehr zweifelhaft, ob überhaupt die Einziehung von Vereinsvermögen, die Erhebung von Aufbau-Umlagen und die sonstigen vom Reichsfinanzminister in seinem Schreiben vom 28. Februar 1939 erwähnten Maßnahmen⁵ rechtlich auf das österreichische Landesgesetz vom 14. Mai 1938⁶ und die entsprechenden Verordnungen für die sudetendeutschen Gebiete vom 14. und 22. Oktober 1938⁷ gestützt werden können. Schon die Tatsache, daß der Finanzminister hieran garnicht beteiligt gewesen sei, zeige, daß man seinerzeit nicht daran gedacht habe, es könnten aus diesen Bestimmungen sich auch finanzielle Auswirkungen ergeben.

Stillhaltekommissar Hoffmann entgegnet, er habe sich stets nur als Parteiorgan gefühlt und sei auch sowohl personell wie finanziell bei Ausstattung seiner Dienststelle ausschließlich auf die Partei (Reichsschatzmeister) angewiesen gewesen. Wegen der Rechtslage verweise er auf das Schreiben des Stellvertreters des Führers⁸. – Seine Vollmachten seien praktisch unumschränkt gewesen. Die Vermögenserfassung habe in erster Linie den Interessen der Mitglieder gedient; alle Gelder seien

⁵ RFM an RIM, 28. 2. 1939, am 10. 3. abschriftl. an RKom. Bürckel, StdF, BVJP, RMRk und RReH weitergeleitet; R 43 II/1358a, Bl. 106 f.; R 3001/20584, Bl. 281 f. Schwerin v. Krosigk hatte hier aus einer Darlegung der Fälle Tragöß und Gumpoldskirchen (u. Anm. 11, 12) gefolgert, Hoffmann gebrauche seine Vollmacht in einer Weise, „die zu einer ganz erheblichen Schädigung der finanziellen Interessen des Reichs zu führen droht“. Bürckel selbst habe den RForstMstr. vertröstet, „das Deutsche Reich in etwa noch vorhandene Forsten einzuweisen“, aber nur gegen Zahlung einer von ihm erhobenen sog. „Aufbau-Umlage“, die – so Krosigk – „meines Wissens 30% des Wertes beträgt“. Er schloß: „Ich würde eine Regelung für richtig halten, nach der der Stillhaltekommissar seine Entscheidung über die Einweisung in das Eigentum in allen Fällen erst treffen darf, nachdem er festgestellt hat, daß der Erwerb des betreffenden Objekts für das Reich oder das in Frage kommende Land nicht in Betracht kommt. Im übrigen ist die Schaffung eines aus Zwangsbeiträgen oder Umlagen gespeisten ‚Aufbaufonds‘ beim Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Reich außerhalb der öffentlichen Haushalte nach den gesetzlichen Bestimmungen (§§ 7–9, 29 Abs. 1 RHO) unzulässig.“ Den RIM bat er, diesbezüglich eine „Klärung der Rechtslage“ herbeizuführen. – Zu Höhe und Verwendung der Aufbauumlage s. PAWLOWSKY/LEISCH-PROST/KLÖSCHS. 152–157, 283–286.

⁶ Gesetz über die Überleitung und Eingliederung von Vereinen, Organisationen und Verbänden (GBL. Österr. Nr. 136/38); vgl. ARH V, Nr. 163 Anm. 8. § 1 ermächtigte den St. pauschal, alle zur „Neuordnung“ des Vereinswesens „erforderlichen Verfügungen“ zu treffen. § 2 befreite ihn dazu „auch hinsichtlich der Vermögensverwertung“ von entgegenstehenden gesetzl. oder satzungsmäßigen Bestimmungen, statuierte aber kein ausdrückl. Recht der endgültigen Vermögenseinziehung. § 5 schloß Schadenersatzansprüche aus.

⁷ AnO über die Einsetzung eines Stillhaltekommissars für Organisationen im sudetendeutschen Gebiet vom 14. 10. und VO über die Auflösung, Überleitung und Eingliederung von Organisationen vom 22. 10. 1938 (VOBl. SudL S. 18, 35); R 1501/5422, S. 87; R 43 II/1358a, Bl. 127–129. Im Sudetengau verfielen nach einer Angabe des RStH Henlein vom 3. 5. 1940 rd. 53 000 Organisationen der Auflösung; R 43 II/1369a, Bl. 40 f.

⁸ Am 10. 3. 1939 hatte RIM Frick an RKom. Bürckel das RFM-Schreiben vom 28. 2. (o. Anm. 5) weitergeleitet und dazu festgestellt: „Der Stillhaltekommissar hat als Reichsdienststelle unter allen Umständen und in erster Linie die Belange des Reiches zu wahren. Ich bitte Sie sicherzustellen, daß dies in jedem Falle geschieht“ und in Zweifelsfällen im Benehmen mit den zuständigen ORBeh. regelmäßig zu prüfen, „ob das betreffende Objekt für Zwecke des Reiches in Frage kommt“. In den vom RFM geschilderten Fällen sei „sofort das Erforderliche zu veranlassen, um die in Frage kommenden Vermögenswerte ohne Zwischenschaltung anderer Stellen unmittelbar auf das Deutsche Reich zu übertragen.“ – Hierauf hatte Bürckel (nicht der StdF) am 23. 3. erwidert, bei Abfassung des einschläg. Gesetzes sei der St. bewußt nicht als „Staatskommissar“ tituliert worden, „um von vorneherein nicht den Eindruck zu erwecken, daß es sich um eine Aufgabe des Staates handelt“. Der St. werde auch nicht aus staatl. Mitteln, sondern vom RSchatzMstr. vorfinanziert. „Alle Dienststellen des Stillhaltekommissars sind ausschließlich mit Organen der Partei besetzt, wie sich überhaupt der Stillhaltekommissar bei der Erfüllung und Durchführung seiner Aufgaben einzig und allein der Partei bediente, soweit nicht aus rechtlichen Gründen die Mitwirkung staatlicher Stellen, wie im österreichischen Gesetz vorgesehen, notwendig war.“ Es verwundere, daß Frick die Reichsaufsicht erst jetzt einfordere, da Hoffmann „fast ein Jahr tätig ist und in diesem Monat seine Haupttätigkeit als beendet ansieht“, da ferner die Aufbauumlage im RIM seit langem bekannt und sowohl Göring wie Hitler seinerzeit die Einrichtung eines frei disponiblen Aufbaufonds gebilligt hätten. Bürckel schloß provokant: „Ich glaube, Herr Minister, der Verkehr unter in diesem Falle noch gleichgestellten Behörden könnte Ihrerseits leicht eine Korrektur ertragen.“ R 43 II/1358a, Bl. 104 f., 110–112; R 3001/20584, Bl. 279 f.; APK I 2, Reg. Nr. 23705.

letzten Endes den von der Partei verfolgten gemeinnützigen Zwecken zugute gekommen. Eine Übertragung der aus freiwilligen Beiträgen aufgebrachtten Vereinsvermögen auf das Reich – also den Steuergläubiger – würde die Mitglieder zweifellos verbittert haben. Ein Anspruch des Reichs auf diese für Zwecke der Menschenführung bestimmten Gelder könne auch nicht anerkannt werden⁹. Die erwähnten „Aufbau-Umlagen“ habe er, der St., in seiner Eigenschaft als Vorstand aller Organisationen der Ostmark und des Sudetenlandes „kraft Gesetzes“ als freiwillige Spenden aus den von ihm verwalteten Vereinsvermögen den beiden Gauleitern zur Verfügung gestellt, die mit Hilfe der daraus gebildeten „Aufbaufonds“ dringende Maßnahmen finanziert hätten, für die ihnen andere, insbesondere Reichsmittel nicht zur Verfügung standen. Der Sinn seiner Aufgabe sei es nicht gewesen, Geld zu gewinnen, sondern eine politische Neuordnung des Organisationswesens herbeizuführen. Zur Abwicklung oder Sanierung verschuldeter Betriebe aus dem Vermögen aufgelöster Organisationen und zur Sicherstellung der Ansprüche der darin beschäftigten Arbeitskräfte habe er die Mittel der übrigen Organisationen in Anspruch nehmen müssen. Eine eigens hierzu gegründete „Aufbaufonds-GmbH“ verwalte diese Vermögenswerte nach kaufmännischen Grundsätzen, bis die Abführung des Barerlöses an die Aufbaufonds der beiden Gauleiter möglich sei.

Persönliche Nachteile könnten jederzeit nach den Bestimmungen über den Schadenausgleich behandelt werden, doch seien ihm kaum Beschwerden bekannt geworden. Vorsorglich habe er aber für solche Zwecke noch 1 Million RM reserviert.

Der St. gibt im übrigen einen allgemeinen Überblick über seine Tätigkeit und die dabei erzielten Ergebnisse.

Reichsminister Graf Schwerin von Krosigk erklärt sich mit Begründung und Form der Durchführung der Aufgaben des St. weitgehend einverstanden, betont aber, das eingezogene Vermögen müsse selbstverständlich in erster Linie denjenigen Stellen zufallen, die die Aufgaben der aufgelösten Organisationen übernommen haben, im übrigen aber zu Gunsten des Reichs eingezogen werden.

Einzelne „Übertreibungen“ wie die Einziehung des vom österreichischen Finanzminister verwalteten „Gefälle-Strafgelderfonds“ zu Gunsten des Beamtenbundes¹⁰ könne er ebensowenig billigen wie die Heranziehung des Reichs zu hohen Umlagen für die Übernahme einzelner Vermögenswerte oder die Verwendung der „Aufbaufonds“ für Zwecke, deren Finanzierung an sich Sache des Reichs sei. Es müsse zu einer Unordnung der Finanzen und zu einer Verschiebung der Etatsklarheit führen, wenn aus dem Aufbaufonds ohne staatliche Kontrolle große Summen für diejenigen Hochwasserschäden ausgeworfen würden, für die er, der Finanzminister, bereits aus Reichsmitteln 11 Millionen bereitgestellt habe. Der St. dürfe auch nicht wie beispielsweise im Falle Gumpoldskirchen gegen den ihm bekannten Willen der zuständigen Zentralstellen Interessen etwa der Stadt Wien bevorzugt berücksichtigen¹¹.

Staatssekretär Alpers teilt in Übereinstimmung mit *Staatssekretär Körner* mit, daß nach Meinung des *Generalfeldmarschalls* alle eingezogenen Gelder und Vermögenswerte, weil in Erfüllung staatlicher

⁹ § 1 der mit dem österr. Landesgesetz (o. Anm. 6) erlassenen DVO (GBL. Österr. Nr. 137/38) lautete: „Der Stillhaltekommissar hat dafür zu sorgen, daß alle Vereine, Organisationen und Verbände nationalsozialistisch ausgerichtet und geführt werden. Er hat das Führungsrecht der NSDAP auf dem Gebiete der Menschenführung sicherzustellen.“ – Entsprechend argumentierte Bürckel im Schreiben vom 23. 3. 1939 (o. Anm. 8): „Die Vermögenswerte, um deren Verwertung es sich hier handelt, stammen von menschenführenden Organisationen. Ihr Ertrag muß wieder Zwecken der Menschenführung, d.h. im Dritten Reich: der Partei oder von ihr bestimmten Zwecken zugeführt werden. Die öffentlichen Belange des Reichsfiskus werden vom Stillhaltekommissar in meinem Auftrage dadurch gewahrt, daß Vermögenswerte, an denen staatliche Dienststellen Interesse haben, in der Regel diesen zuerst angeboten werden und die Preisforderungen weit unter den Schätzungswerten liegen. Ohne die Tätigkeit des Stillhaltekommissars der Partei wären diese Vermögenswerte überhaupt nicht oder nur zu erheblich höheren Preisen zu erwerben.“

¹⁰ Näheres nicht ermittelt, vgl. aber PAWLOWSKY/LEISCH-PROST/KLÖSCHS. 175–177, 219–221.

¹¹ Das 11 ha große Weingut Gumpoldskirchen bei Wien gehörte dem Dt. Ritterorden, dessen Auflösung der St. am 6. 9. 1938 verfügt hatte. Es sollte mit Schloß und Kirche für 600 000 RM an die Stadt Wien verkauft werden. Dagegen vertrat der REM die Position, durch Wegfall des Ritterordens als Lehensträger sei das Gesamtareal ohne weiteres auf das Reich als Rechtsnachfolger des österr. Staates übergegangen; er gedachte es zum Staatsweingut auszubauen. Angaben nach RFM-Schreiben 28. 2. (o. Anm. 5); s. auch Bericht des OLG-Präs. Wien in R 3001/20584, Bl. 454–466.

Aufgaben erfaßt, dem Reich zur Verfügung gestellt werden müssen. Insbesondere gelte dies für den gesamten eingezogenen Waldbesitz, z. B. auch im Falle Tragöß¹².

Reichsminister Dr. Frick bestätigt, daß der Generalfeldmarschall sich noch kurz vor der Sitzung fernmündlich mit Nachdruck im selben Sinne ausgesprochen habe.

Stabsleiter Saupert bestätigt, daß der Reichsschatzmeister alle Dienststellen des St. finanziert und dessen Maßnahmen durch seine Revisoren kontrollieren läßt. Falls der Aufbaufonds dem Reich zur Verfügung gestellt werden müsse, behalte er sich vor, die Unkosten des Parteaufbaus in der Ostmark mit 15–20 Millionen RM anzumelden.

Ministerialdirektor Dr. Surén führt aus, daß der in der Deutschen Gemeindeordnung¹³, also einem Staatsgrundgesetz, verankerte Einfluß der Gemeinden auf die Verwaltung der Stiftungen nicht durch den St. ausgeschaltet werden könne; soweit gehe die Bedeutung des § 2 des Gesetzes vom 14. Mai 1938¹⁴ (§ 4 der Verordnung vom 22. Oktober 1938) nicht. Es widerspreche auch der DGO, die Gemeinden bei der Einweisung in Stiftungsvermögen an die Zustimmung der NSV zur Verwaltung der Stiftung zu binden.

Reichsminister Dr. Frick bemerkt hierzu, es sei sehr zweifelhaft, ob der St. überhaupt das Recht zur Auflösung von Stiftungen habe, zumal deren ordnungsgemäße Verwaltung wohl auch durch die durchweg national-sozialistische Bürgermeisterei sichergestellt sei.

Stillhaltekommissar Hoffmann erklärt, daß nur die mehr oder weniger wertlosen Stiftungen (bis zu 2. – abwärts¹⁵) auf die NSV übertragen worden seien und daß er angeordnet habe, nunmehr alle Stiftungen in die Gemeinden einzuweisen.

Reichskommissar Bürckel besteht darauf, daß auch das Reich zur Aufbau-Umlage herangezogen werden kann, zumal er mit diesen Geldern teils staatliche Aufgaben finanziert und dadurch dem Reich erhebliche Unkosten erspart habe. Das österreichische Gesetz vom 14. Mai 1938 könne im übrigen spätestens am 30. Juni 1939 aufgehoben werden, da der St. in Wien seine Aufgaben im wesentlichen erfüllt habe.

Nach eingehender Erörterung verschiedener Einzelfragen stellt *Reichsminister Dr. Frick* unter Zustimmung aller Beteiligten abschließend fest:

– 1.

Die Abwicklung und Verwaltung sämtlicher noch vorhandenen Vermögenswerte und Geldmittel erfolgt gemeinschaftlich durch Reichsschatzmeister und Reichsminister der Finanzen unter Beteiligung der zuständigen Ressorts.

– 2.

Der Forst Tragöß wird dem Reich (Reichsforstmeister) zum Bruttowert zur Verfügung gestellt. Auch in andere geeignete Vermögensobjekte wird das Reich eingewiesen, eine über die damit verbundenen Unkosten und Lasten hinausgehende Umlage wird dabei nicht erhoben.

– 3.

Im Fall Gumpoldskirchen ist das vorgehende Reichsinteresse zu berücksichtigen.

– 4.

Im Reichsgau Sudetenland führt der Stillhaltekommissar seine Aufgaben weiter durch, jedoch unter Berücksichtigung der in der Besprechung zum Ausdruck gekommenen Grundsätze¹⁶.

¹² Sogleich im Frühj. 1938 hatte Göring die Devisen ausgegeben, den Staatswaldbesitz in Österreich, der nur 12% der Waldfläche ausmachte, durch Ankäufe zu vergrößern. Für das einem kath. Kulturverein gehörige Waldgut Tragöß in der Steiermark bot er 3 Mio RM. Am 20. 1. 1939 indes hatte der St. diesen Kulturverein aufgelöst und in sein Vermögen unter Ausschluß der Liquidation die NSDAP zugunsten der Gauleitung Steiermark eingewiesen. Der Reichsfiskus sollte nun also den Kaufpreis zuzügl. Aufbauumlage an die NSDAP, Gau Steiermark entrichten. Nach RFM-Schreiben 28. 2. (o. Anm. 5).

¹³ DGO vom 30. 1. 1935 (RGBl. I S. 49); s. ARH II/1, Nrr. 74. 79. 85 P. 3.

¹⁴ Oben Anm. 6.

¹⁵ Hinweis unverständlich.

¹⁶ Nach Eingang der Niederschrift hielt MD Kritzingen einen Vortrag bei Hitler für entbehrlich, da man sich, „wenn auch nicht über die grundsätzlichen Rechtsfragen, so doch über das praktische weitere Verfahren geeinigt“ habe; R43 II/1358a, Bl. 122. Zu einem an die Rkei herangetragenen symptomat. Einzelfall, der Auflösung der „Erholungs- und Exerzitienheim St. Rafael GmbH“ in

Winterberg (ehedem Sudetenland, nun Bayer. Ostmark) zugunsten der NSDAP, für welche RIM und RJuM eine Rechtsgrundlage verneinten, der Entscheidung aber „machtlos“ gegenüberstanden, s. ebd. Bl. 130–171 (APK I 1, Reg. Nr. 14224). Die Einziehung wurde dann durch VO vom 6. 9. 1940 (RGL. I S. 1217) nachträglich legalisiert. Ein weiterer an die Rkei gelangter Fall betraf die traditionsreiche, 360 Jahre alte „Genossenschaft der Tuchmacher“ in Reichenberg, deren Liquidation zugunsten der NSV für MR Ficker den allgem. Eindruck unterstrich, „daß der Stillhaltekommissar in Fällen wie dem vorliegenden zu summarisch vorgegangen ist und einer dem Nationalsozialismus wesensfremden Gleichmacherei nicht hat entgehen können“. Auf Intervention der Rkei revidierte der St. im Okt. 1940 seine Auflösungsverfügung; s. näher R 43 II/1369a, Bl. 31–46. Ferner s. den Schriftwechsel St.–RWiM vom Juni 1939 über die Liquidierung des Pensionsfonds der „Ersten österr. Spar-Casse“ in Wien: R 43 II/1361a, Bl. 20–31.

Für das Protektorat widerrief der RIM die von Bürckel als interimistischer CdZ in Prag am 26. 3. 1939 angeordnete erneute Einsetzung Alb. Hoffmanns zum „Beauftragten für Organisationen“ und übertrug diese Aufgabe, soweit dt. Vereine etc. betroffen waren, durch VO vom 13. 6. 1939 (RGL. I S. 1012) auf den RProtBM; s. R 43 II/1326a, Bl. 4 f. Kurz vor Kriegsbeginn propionierte der mittlerweile in Reichenberg residierende Hoffmann gar eine „VO über die Einsetzung eines Generalbevollmächtigten für Organisationen“, wodurch er seine Betätigung auf das Gesamtreich zu erstrecken hoffte. Der Entwurf war derart schwammig gefaßt, daß er „schlechthin jede Organisation, gleichviel welcher Form“ einbezog und „jede nur irgendwie denkbare Maßnahme“ erlaubte, wie RJuM Gürtner am 22. 9. 1939 befand; der Bevollmächtigte könne dabei „nicht nur in die Rechtsverhältnisse der Mitglieder und Genußberechtigten, sondern auch in die Rechte der Gläubiger von Organisationen ohne jede Schranke eingreifen“. Das Projekt verfiel daher auch einhelliger Ablehnung seitens RJuM, RKiM, RVM und RAM; s. R 43 II/820, Bl. 1–10; R 2/25006, Bl. 74–88. Als nach dem Westfeldzug die Frage von Stillhaltekommissaren für die CdZ-Gebiete Elsaß, Lothringen und Luxemburg akut wurde, lehnten die Reichsressorts dies aufgr. der Erfahrungen in Österreich und im Sudetengau in einer Besprechung am 29. 8. 1940 durchweg ab, v. a. mit Blick auf die ungeklärte Stellung als Partei- oder Staatsorgan. Ohne Weiteres abzuwarten, führte der StdF sie Anfang Sept. 1940 handstreichartig doch ein, um der Partei den Löwenanteil an der Vermögensmasse zu sichern. Allein für das Elsaß bezifferte man die Zahl der zu „überprüfenden“ Organisationen auf 15 000. R 43 II/1350, Bl. 28–34; R 43 II/820a, Bl. 4 f.; APK I 1, Reg. Nr. 14529.

Zitierhinweis

Nr. 73 Chefbesprechung im Reichsinnenministerium vom 27. April 1939, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d073>